

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

JOEL DA CONCEIÇÃO CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no, dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 16 horas, na Rua São Gonçalo, Caçapava Velha, nesta cidade e Comarca de Caçapava, o réu, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos com mais dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria subtraído, para proveito de todos, o veículo Prisma Max, placas MRT 8014- Caçapava, cor prata, e um aparelho de telefone celular, além e outros objetos que estavam em seu interior, pertencentes a W.C.S.

A denúncia foi recebida em 04/10/2021 (fls. 175) e ratificado seu recebimento em 13/06/2022 (fls. 210/212).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 186) e apresentou resposta à acusação a fls. 193/198.

Durante a instrução, realizada virtualmente conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/2022 (art. 1º, §1º e art. 8º), foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Houve debates orais (fls. 253/254).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente, devendo ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo diante da fundada dúvida a respeito de sua existência.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03, fls. 06/07, fls. 08/10, fls. 12/13, fls. 14/15), Auto de Reconhecimento (fls. 11, fls. 119), Laudo Pericial (fls. 81/82), Fotografia (fls. 120) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa do réu, a começar por sua confissão.

Em interrogatório judicial, JOEL DA CONCEIÇÃO CARVALHO disse que tem 33 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até a quinta série, trabalhava como ajudante de pedreiro, já foi condenado por roubo. Em relação aos fatos, confessou que roubou o motorista de Uber, esclarecendo que, na época, cometeu atos errados e está predisposto a pagar pelos seus erros. Disse que está arrependido de sua conduta, pois sabe que aprontou na rua, pretendendo jamais roubar de novo ao sair da prisão. Admitiu que ele e os dois rapazes roubaram o motorista, mas esclareceu que estavam com uma arma de mentira (simulacro), pois não tinham condições de adquirir uma arma de verdade. Esclareceu que não ameaçaram a vítima e apenas levantaram a camisa e mostraram a réplica para ela.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTCRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A vítima W.C.S., em juízo, confirmou que, na época, fazia Uber particular e por aplicativo. No dia dos fatos, foi chamado em um celular para atender uma corrida particular. No local, três homens entraram em seu automóvel e pediram para buscar uma menina em uma chácara mais embaixo e pagaram adiantado. Achou isso normal e não desconfiou no início, mas, em um dado momento, após passar por uma ponte, em um local deserto, sentiu um revólver em sua nuca e os indivíduos exigiram que seguisse em frente e entregasse o carro. Os roubadores estavam com o rosto à mostra e não possuíam excesso de tatuagem no rosto e pescoço que gerasse qualquer suspeita. Confirma que reconheceu o réu Joel na delegacia por foto com absoluta certeza como o indivíduo que colocou o revólver na sua nuca, descrevendo-o como de pele morena (pele cor de índio, mas não é negro), cabelo preto de índio liso, marcas no rosto de acne curada, altura aproximada de 1,72m, porém, esclareceu que não teve certeza no reconhecimento dos outros dois roubadores. Recuperou seu veículo cinco dias depois abandonado e depenado. Também foram roubados seu celular, dinheiro e outras coisas. Joel estava no banco de trás, atrás do motorista. Pode visualizá-lo no dia, pois Joel desceu do carro e mandou que o depoente também descesse, quando então permaneceu de frente com o declarante, apontando-lhe uma arma. Realizado o

reconhecimento judicial, reconheceu o indivíduo de número 1 (identificado como sendo a pessoa do réu Joel) com absoluta certeza como o indivíduo que o assaltou. Convém destacar, por oportuno, ser de extrema importância a palavra da vítima WAGNER, que não teria qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente o acusado, pessoa que sequer conhecia, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denúncia caluniosa.

A corroborar, o policial civil REGINALDO FERNANDES DE ARAÚJO, sob o crivo do contraditório, declarou que tentou se recordar dos fatos envolvendo Joel, pois ele é autor de vários roubos. Disse, porém, que não esteve presente durante a investigação do roubo ao Uber, mas confirmou que Joel foi reconhecido pela vítima Wagner, que também reconheceu Robson e Felipe.

Não bastasse a confissão judicial, JOEL foi reconhecido fotograficamente pela vítima em solo policial, sem sombra de dúvida, como sendo um dos roubadores de seu veículo GM, Prisma, placas MRT-8014, apontando-o como o "roubador que estava na posse da arma de fogo".

Tal reconhecimento foi confirmado em juízo, oportunidade em que o ofendido reconheceu sem qualquer dúvida a pessoa do réu como um dos roubadores.

De todo o exposto é evidente que o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes atribuído ao acusado encontra-se devidamente comprovado nos autos, impondo-se sua condenação.

No entanto, diante do teor do interrogatório do réu, que demonstrou profundo arrependimento e extrema sinceridade, há dúvidas se, de fato, os roubadores se utilizaram de uma arma de fogo ou de um simulacro durante a subtração.

Sendo assim, havendo dúvidas no tocante ao emprego pelo acusado de arma de fogo ou de um simulacro, deve ser afastada a majorante em questão.

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal do acusado como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II do Código Penal, passo a dosar as penas, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do Código Penal. Na primeira fase, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, a saber 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, incidem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, já que o acusado foi condenado criminalmente nos autos do processo de nº 4576-39.2014 (fls. 214/246). Nesses termos, procedo à compensação entre tais circunstâncias, mantendo as reprimendas fixadas na fase anterior.

Quanto à possibilidade de compensação, confira-se o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ, Resp n.º 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)".

A corroborar o entendimento acima, recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, ao julgar em definitivo os Recursos Especiais n.

1.947.845/SP e n. 1.931.145/SP, processos-paradigma do Tema n. 585 - Compensação - Possibilidade - Confissão - Reincidência:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no §2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual realizo a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço), resultando no total provisório de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Diante do quantum de pena aplicado ao réu e de sua reincidência específica (autos nº 4576-39.2014 - fls. 214/246), fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, §2º, CP).

Ademais, o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública. Ademais, quem se envolve em tal crime demonstra periculosidade incompatível com a fixação de regime mais brando.

Considerando-se o montante da pena aplicada (superior a quatro anos), a reincidência (autos nº 4576-39.2014 - fls. 214/246), bem como que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

Porque, também, não preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, em especial aquele previsto no caput do referido artigo, inviável a suspensão condicional da pena.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e, em consequência CONDENO o réu JOEL DA CONCEIÇÃO CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2.º, inciso II, do Código Penal ao cumprimento da pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias reclusão, no menor valor unitário.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta condição e, ainda, porque ausentes os requisitos legais para decretação da prisão cautelar (CPP, art. 312).

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público para execução da pena de multa; (v) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação; (vi) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor dos patronos nomeados nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA